

22.09.26

Vk - EU - Fz - In - Wi

Antrag
der Länder Niedersachsen, Saarland

**EntschlieÙung des Bundesrates zur Errichtung von
Modellregionen für autonomes Fahren**

Niedersächsischer Ministerpräsident

Hannover, 22. September 2026

An den
Präsidenten des Bundesrates
Herrn Bürgermeister
Dr. Andreas Bovenschulte

Sehr geehrter Herr Präsident,

die Länder Niedersachsen und Saarland haben beschlossen, dem Bundesrat die als
Anlage beigefügte

EntschlieÙung des Bundesrates zur Errichtung von Modellregionen
für autonomes Fahren

zuzuleiten.

Ich bitte Sie, die Vorlage gemäß § 36 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Bundes-
rates unmittelbar den Ausschüssen zur Beratung zuzuweisen.

Mit freundlichen Grüßen
Olaf Lies

Entschließung des Bundesrates zur Errichtung von Modellregionen für autonomes Fahren

Der Bundesrat möge beschließen:

Autonomes Fahren (inklusive Teleoperiertes Fahren) zählt zu den zentralen Zukunftstechnologien für die Transformation des Verkehrssektors und bietet erhebliche Chancen für die zukünftige Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit der Verkehrssysteme, insbesondere im öffentlichen Personennahverkehr und in der Logistik. Zugleich handelt es sich um ein zentrales industriepolitisches Zukunftsfeld für die deutsche und europäische Wirtschaft. Im Zuge der Transformation der Mobilität verschiebt sich die Wertschöpfung zunehmend hin zu software- und datengetriebenen Systemen und den damit zusammenhängenden Industrieökosystemen.

Deutschland verfügt traditionell über eine starke Automobil- und Zulieferindustrie, exzellente Forschungslandschaften sowie bereits geschaffene rechtliche Grundlagen für den Einsatz autonomer Fahrzeuge. Dennoch gelingt bislang der Übergang von einzelnen Forschungs- und Pilotprojekten im autonomen Fahren in einen wirtschaftlich tragfähigen Regelbetrieb nur in begrenztem Umfang. Während andere Staaten die großflächige Einführung autonomer Mobilitätsangebote zügig vorantreiben, droht Deutschland trotz guter Ausgangsbedingungen an Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren. Der erfolgreiche Markthochlauf autonomer Fahrfunktionen ist entscheidend, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Automobil- und Zulieferstandorts langfristig zu sichern und neue Wertschöpfungspotenziale zu erschließen.

Der Bundesrat begrüßt daher ausdrücklich die Zielsetzung der Bundesregierung Deutschland zum Leitmarkt für autonomes Fahren zu machen und gemeinsam mit den Ländern Modellregionen zu entwickeln und mitzufinanzieren. Er begrüßt auch die für die nächsten Jahre angekündigten Schritte, den gesetzgeberischen Rahmen dort, wo notwendig anzupassen, dann zunächst wettbewerbsfähige Lösungen für den ÖPNV zu entwickeln und 2028 den weltweit größten zusammenhängenden Betriebsbereich für Autonomes Fahren anbieten zu können. Die bisherigen Anstrengungen der Bundesregierung, Deutschland zu einem Leitmarkt für autonomes Fahren zu machen, reichen aus Sicht des Bundesrates noch nicht aus. Für den Übergang von einzelnen Erprobungen zu einem Regelbetrieb und den Hochlauf des autonomen und teleoperierten Fahrens sind weitere gemeinsame Anstrengungen bei diesem zentralen industriepolitischen Zukunftsfeld erforderlich. Die Verkehrsministerkonferenz hat bereits Empfehlungen ausgesprochen. Der Bundesrat bekräftigt die Bereitschaft der Länder, das autonome Fahren zeitnah gemeinsam mit dem Bund voranzubringen und fordert die Bundesregierung auf, gemeinsam mit den Ländern zügig alle Aktivitäten zur Errichtung von Modellregionen zu bündeln und - wie bereits angekündigt - einen Übergang von der Erprobung zum Regelbetrieb zu forcieren.

Der jüngste Förderaufruf der Bundesregierung wird begrüßt. Gleichwohl ist eine ausschließliche Förderung der Beschaffung von Fahrzeugen wie auch eine starke Zersplitterung der Fördermittel in Einzelprojekte nicht zielführend, um einen Hochlauf autonomer Mobilitätslösungen in absehbarer Zeit zu erreichen.

Der Bundesrat bittet daher die Bundesregierung,

1. die bestehenden Förderprogramme, aus denen auch Projekte zum autonomen Fahren (inklusive teleoperierten Fahren) gefördert werden können, zu bündeln, um eine Zersplitterung knapper Mittel zu vermeiden, und auf die Förderung von wenigen Modellregionen in Deutschland für autonomes Fahren im öffentlichen Personennahverkehr und in der Logistik zu konzentrieren. Um eine möglichst breite künftige Anwendung zu ermöglichen, sollten sie einerseits Lösungen für den urbanen, andererseits Lösungen für den ländlichen Raum abbilden;
2. sicherzustellen, dass bestehende Erfahrungen aus nationalen und internationalen Kooperationsprojekten, auch zur Umsetzung von Erklärungen über grenzüberschreitende Test- und Betriebsfelder, weiter strategisch unterstützt und vorangetrieben werden;
3. sicherzustellen, dass mit der Förderarchitektur nicht nur der Erprobungsbetrieb und damit verbundenen Forschungsprojekte gefördert werden, sondern explizit der Übergang in den Regelbetrieb in den Blick genommen wird, indem insbesondere Investitionen in Fahrzeugflotten, Leitstellen und Infrastruktur sowie eine befristete Betriebskostenunterstützung berücksichtigt werden. Hierbei sind gezielte Förderinstrumente zur Markteinführung und Hochlauf autonomer, teleoperierter, klimaneutraler und energieeffizienter Mobilitätslösungen vorzusehen, um durch Nachfrageimpulse die wirtschaftliche Tragfähigkeit und schnelle Diffusion entsprechender Angebote zu ermöglichen;
4. rechtliche und regulatorische Hemmnisse für die Skalierung autonomer Fahrzeuge abzubauen, um den Übergang in einen verkehrssicheren Regelbetrieb zu erleichtern. Hierzu ist insbesondere eine Anpassung der Fahrzeugführeraufgaben der Straßenverkehrsordnung hinsichtlich eines automatisierten fahrerlosen Betriebs eines Fahrzeugs erforderlich.
5. die bestehende Regulatorik im Hinblick auf innovative Fahrzeuge zu öffnen. Die Regelungen der Autonome-Fahrzeuge-Genehmigungs-und-Betriebs-Verordnung (AFGBV) setzen derzeit ein typgenehmigtes Fahrzeug voraus. Dies verhindert die Entwicklung und Erprobung neuartiger Fahrzeuge, welche nicht auf einem typgenehmigten und fahrerzentrierten Fahrzeug basieren, sondern autonome Mobilität innovativ entwickeln.
6. die Öffnung des Erprobungsbetriebes nach § 1 i Straßenverkehrsgesetz für die Einbindung von Erprobungen in bestehende Betriebsabläufe auch unter Betrachtung der Verkehrssicherheit zu prüfen. Aufgrund des vorgeschriebenen ausschließlichen Erprobungsbetriebes können insbesondere im Bereich der Kurier-, Express- und Paketdienste (KEP-Dienste) Erprobungsprojekte noch nicht in die Betriebsabläufe eingebunden werden.
7. sicherzustellen, dass die Verarbeitung sensibler Fahrzeug- und Sensordaten ausschließlich im europäischen Rechtsraum geschieht und klare Leitplanken für den Einsatz außereuropäischer Technologieanbieter zu definieren, um Datenschutz und Datensicherheit wirksam durchsetzen zu können. Europäische Wertschöpfung, Datensouveränität und Sicherheitsstandards sollten dabei besondere Berücksichtigung finden;

8. sich auf europäischer Ebene für die Weiterentwicklung eines klaren und innovationsfreundlichen Rahmens für standardessentielle Patente (SEP) einzusetzen, um Planungssicherheit zu erhöhen und Kostenrisiken zu begrenzen;
9. die Entwicklung und den Einsatz autonomer und teleoperierter Mobilität gezielt zu fördern, um eine wettbewerbsfähige europäische Wertschöpfungskette für autonome Fahrfunktionen und dabei auf Klimaneutralität und Energieeffizienz ausgelegte sowie auf künstliche Intelligenz (KI) -basierte Mobilitätssysteme aufzubauen und zugleich die Verkehrssicherheit im Sinne der Vision Zero zu erhöhen.

Begründung:

Zu 1. bis 3.

Nachdem in Deutschland bereits eine Vielzahl erfolgreicher Pilot- und Forschungsprojekte durchgeführt wurden und werden, besteht nunmehr dringender Handlungsbedarf, um einen wirtschaftlich tragfähigen Regelbetrieb und eine damit einhergehende Skalierbarkeit zu erreichen. Die Handlungsbedarfe für Modellregionen sind klar: Die Herausforderungen liegen in der Fragmentierung, unklarer Finanzierung und mangelnder Standardisierung. Ohne gezielte Nachfrageimpulse und geeignete Finanzierungsinstrumente bleibt ein großskalierter Markthochlauf aus. Darüber hinaus bestehen weiterhin regulatorische Hemmnisse, insbesondere bei Genehmigungsverfahren und Typzulassungen, die eine schnelle Skalierung erschweren. Vor dem Hintergrund zunehmender globaler Technologiekonkurrenz ist es zudem erforderlich, die technologische Souveränität Europas zu stärken und den Aufbau eigener Wertschöpfungsketten im Bereich autonomer Mobilität aktiv zu fördern.

Der Bundesrat hält es für zielführend, die bestehenden Einzelinteressen der Länder zusammenzuführen und die knappen Ressourcen klar zu bündeln, um Deutschland zu einem Leitmarkt für autonomes Fahren zu entwickeln und in der Zukunft gemeinsam von dieser Entwicklung zu profitieren.

Zu 4.

Daneben bestehen weiterhin rechtliche und regulatorische Hemmnisse, die einer breiten Einführung autonomer Fahrzeuge entgegenstehen. Insbesondere Vorschriften, die auf die Anwesenheit oder Verantwortlichkeit eines Fahrzeugführers ausgerichtet sind, werden den Anforderungen hochautomatisierter und fahrerloser Systeme nicht mehr vollständig gerecht. Die bestehenden Regelungen sollten deshalb konsequent daraufhin überprüft und weiterentwickelt werden, ob sie den regulatorischen Rahmen für einen sicheren und zugleich innovationsfreundlichen Regelbetrieb gewährleisten.

Zu 5.

Gleichzeitig ist sicherzustellen, dass innovative Fahrzeugkonzepte nicht bereits durch regulatorische Anforderungen an klassische Typgenehmigungen von einer Entwicklung oder Erprobung ausgeschlossen werden. Gerade neue Fahrzeugkategorien, die speziell für autonome

Anwendungen konzipiert werden, benötigen geeignete rechtliche Spielräume, um ihre technischen und wirtschaftlichen Potenziale nachweisen zu können.

Zu 6.

Auch die gegenwärtigen Anforderungen an den ausschließlichen Erprobungsbetrieb erschweren insbesondere im Bereich der Logistik die Integration autonomer Fahrzeuge in reale Betriebsabläufe. Für eine belastbare Bewertung der Praxistauglichkeit autonomer Systeme ist es jedoch erforderlich, diese unter alltäglichen Betriebsbedingungen einzusetzen. Daher sollte geprüft werden, wie bestehende Regelungen so weiterentwickelt werden können, dass Erprobung und betriebliche Nutzung in einem angemessenen und sicheren Rahmen miteinander verbunden werden können.

Zu 7.

Autonome Fahrzeuge sind in besonderem Maße auf die Verarbeitung großer Datenmengen angewiesen. Dabei entstehen sensible Fahrzeug-, Bewegungs- und Sensordaten, deren Schutz für die Akzeptanz dieser Technologie von zentraler Bedeutung ist. Die Datenverarbeitung sollte daher grundsätzlich im europäischen Rechtsraum erfolgen und hohen europäischen Datenschutz- und Sicherheitsstandards unterliegen. Gleichzeitig bedarf es klarer Vorgaben für den Einsatz außereuropäischer Technologieanbieter, um Datensouveränität, Cybersicherheit und die Kontrolle über kritische Mobilitätsinfrastrukturen nachhaltig zu gewährleisten.

Zu 8.

Für die wirtschaftliche Entwicklung autonomer Mobilität gewinnen zudem Fragen des geistigen Eigentums und der Lizenzierung standardessentieller Patente zunehmend an Bedeutung. Ein transparenter, vorhersehbarer und innovationsfreundlicher europäischer Rechtsrahmen kann dazu beitragen, Rechtsunsicherheiten zu reduzieren, Investitionen zu fördern und Kostenrisiken für Unternehmen zu begrenzen.

Zu 9.

Schließlich sollte die Förderung autonomer Mobilität konsequent mit dem Ziel verknüpft werden, eine wettbewerbsfähige europäische Wertschöpfungskette für autonome und teleoperierter Fahrfunktionen, Klimaneutralität, Energieeffizienz, Künstliche Intelligenz, Softwareplattformen, Sensorik und digitale Mobilitätsdienste aufzubauen. Dies stärkt die technologische Souveränität Europas, sichert hochwertige Arbeitsplätze und ermöglicht es Deutschland und Europa, eine führende Rolle in einem globalen Zukunftsmarkt einzunehmen. Darüber hinaus kann die zunehmende Automatisierung des Straßenverkehrs durch die Reduzierung menschlich verursachter Fehler einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und zur Erreichung der Ziele der Vision Zero leisten.